

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4289/2534

นาย เสมอ โน ใหม่
นาง สงวน โนใหม่ หรือ เกตุ ใหม่

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 851, มาตรา 1727

จำเลยอ้างว่ามีสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจึงรับฟังตามข้อต่อสู้ไม่ได้ เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 851 หมายความว่ารวมถึงการต่อสู้คดีด้วยไม่ว่าจะมีการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกได้โอนมรดกเป็นของตนเอง เป็นการละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ และมีพฤติการณ์แสดงว่าจะจัดการมรดกไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทายาท อันมีเหตุที่จะถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการตามมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1727 โจทก์ในฐานะทายาทจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิฟ้องขอให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้.

โจทก์ฟ้องว่า นายอยู่เจ้ามรดกตาย มีทรัพย์มรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 30868 กับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 62 และ 63 จำเลยได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของผู้ตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2528 ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 597/2528 ของศาลชั้นต้น หลังจากจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว จำเลยไม่ยอมแบ่ง

พันธรัพย์มรดกให้แก่โจทก์กับทายาทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2528 จำเลยโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 30868 เป็นของจำเลยแต่ผู้เดียวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ และทายาทอื่นและนอกจากนี้จำเลยยังไม่ได้แบ่งปันที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์อีกจำนวน 2 แปลงดังกล่าวให้แก่ทายาท จึงขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียน เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30868ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลับมาเป็นพันธรัพย์มรดกของนายอยู่ตามเดิม กับให้ จำเลยส่งมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 62, 63 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เข้าเป็นกองมรดกเพื่อแบ่ง ปันให้แก่โจทก์และทายาท หากจำเลยไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการ แสดงเจตนาของจำเลย และให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย แล้วตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทนจำเลยต่อไป

จำเลยให้การว่า พันธรัพย์มรดกมีที่ดินแปลงเดียวคือที่ดินโฉนดเลขที่ 30868 โจทก์กับบรรดาพี่น้องทุกคนต่างยินยอมยกให้จำเลยโดยให้จำเลยจัดการศพผู้ตาย เป็นการตอบแทน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 62 ผู้ตายได้ขายให้ นายแจ่ม โนใหม่ ไปตั้งแต่มิชีวิตอยู่ นายแจ่มได้ครอบครองทำประโยชน์จนถึง ปัจจุบัน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 63 ผู้ตายได้แบ่งให้บุตรบาง ส่วนและได้ขายให้นายแจ่มบางส่วนจนหมดทั้งแปลงแล้ว จึงไม่ใช่พันธรัพย์มรดกไม่มี เหตุจะถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 30868 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมากลับ เป็นพันธรัพย์มรดกของนายอยู่ผู้ตายตามเดิมกับให้จำเลยส่งมอบที่ดินหนังสือรับรอง การทำประโยชน์เลขที่ 62และเลขที่ 63 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เข้าเป็นกองมรดกเพื่อแบ่งปันแก่โจทก์กับทายาท หากจำเลยไม่

ยอมก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ถอนจำเลยออกจาก
การเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกตามฟ้องข้อ 2
ก.ข. และ ค. ให้โจทก์ 1 ใน 7 หากไม่ยอมแบ่งก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยส่วนคำขอให้ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทนจำเลยกับขอให้เพิก
ถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30868 นั้นให้ยก นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความซึ่งไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือไปแล้ว ย่อมเป็นอันสมบูรณ์
โจทก์จะนำคดีมาฟ้องอีกไม่ได้นั้นเห็นว่า จำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่ามีสัญญา
ประนีประนอมยอมความและการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลย ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 851 บัญญัติว่า "อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลัก
ฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ หรือลายมือชื่อ
ตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" ซึ่ง
หมายความว่ารวมถึงการต่อสู้คดีด้วย เมื่อจำเลยต่อสู้คดีว่ามีสัญญาประนีประนอมยอม
ความต่อกัน แต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงรับฟังตามข้อ
ต่อสู้ของจำเลยไม่ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการปฏิบัติตามสัญญาแล้วหรือไม่ก็ตาม...

ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
นั้น เห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว ปรากฏว่า

จำเลยได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30868 อันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเป็นของตนเอง เป็นการละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ และมีพฤติการณ์แสดงว่าจะจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทายาทของผู้ตายอันเป็นเหตุที่สมควรจะถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727 โจทก์ในฐานะทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกได้ เมื่อปรากฏตามฟ้องว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อประโยชน์ของทายาททุกคน ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1718 จึงสมควรตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายอยู่ โนใหม่ผู้ตาย แทนจำเลย...

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายอยู่ โนใหม่ ผู้ตาย แล้วตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทนโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมกรรมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30868 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลับคืนมาเป็นกองมรดกของผู้ตายตามเดิม ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยส่งมอบที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 62 และ 63 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา..."

นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(พนม พ่วงภิณโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัยทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 415/2501 ว่า ในเรื่องเข้าทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 นั้นมิได้หมายความว่าผู้ที่จะต้องเป็นโจทก์ฟ้องร้องฝ่ายเดียว ย่อมหมายถึงการต่อสู้คดีด้วย ซึ่งหมายความว่าห้ามมิให้จำเลยที่ถูกฟ้องร้องยกการเข้าที่ขาดหลักฐานเป็นหนังสือขึ้นเป็นข้อต่อสู้ด้วย. ทวิประจวบ
ลาภ.